﴿ باب شرائط الحج ﴾

وسيأتي انها انواع ولكن المصنف اتى بجملة معترضة حيث قال (الحج فرض مرة بالاجماع على كل من استجمعت فيه الشرائط) اى الآتية بكمالها ووجوبه على التراخي في الصحيح خلافا للكرخي حيث قال يجب على الفور مع الاتفاق على صحة تقديمه وتأخيره وانما الخلاف في تأثيم من أخره بغير عذر عن اول زمان امكانه فاعلم اولا ان الحج بفتح الحاء ويكسر لغة القصد المطلق أو بقيد التكرار أو قصد المعظم وهو المختار وشرعا قصد البيت المكرم لاداء ركن من اركان الدين الاقوم فالمعنى الاصطلاحي أخص من عموم المعنى اللغوي قال الامام ابن الهمام الظاهر انه عبارة عن الافعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا أي على الافعال لكن قوله بنية الحج مستدرك لانه لا يتم الاحرام بدون النية والتلبية الا ان يتكلف ويحمل على التأكيد أو يؤول بالتجريد ويقال أراد بمحرما ملبيا ثم قال تعليلا لقوله الظاهر لانا نقول أركانه اثنان الطواف والوقوف بعرفة انتهى ولا شك ان تعريف القوم يستفاد منه ذلك غايته انهم اجملوا في القضية والمحقق فصله في الجملة واما على ماذكره في القاموس من ان الحج هو القصد والتردد وقصد مكة للنسك فيطابق المعنى اللغوي للمصطلح الشرعي ثم قول المصنف فرض مصدر بمعنى المفعول او ماض بصيغة المجهول واصل الفرض القطع فيطلق على ماثبت بالدليل القطعي دون الظني خلافا للشافعي وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بالترك وكفر جاحده وهو فرض عين بلا خلاف مرة وقال بعض الشافعية هو فرض كفاية أيضا بعد ادائه مرة وهو غير ظاهر بحسب الادلة مع مافيه من الحرج العظيم على الامة نعم قد يفرض لعارض كنذر او قضاء بعد فساد او احصار او لشروع فيه بمباشرة الاحرام كما يدل عليه صريحا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وضمنا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ثم اقتصاره على قوله بالاجماع مع ثبوته ايضا بالكتاب والسنة لكونه أقوى الادلة اما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الآية وقوله سبحانه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الى أن قال وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الآية وأما السنة فمنها مايدل على فرضيته وفضيلته ومنها مايشير الى ذم تاركه واستحقاق عقوبته فمن القسم الاول ماروى عنه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه مسلم وزاد في رواية الحج مرة فمن زاد فتطوع وعنه صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وعنه صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة رواه الشيخان والمبرور الذي لا يخالطه اثم وقيل المتقبل وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وقيل الذي لا معصية بعده وقال الحسن البصري هو ان يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في العقبى ومعنى ليس له جزاء الا الجنة انه لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب بل لا بد أن يبلغ به الى الجنة وعنه صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجه وعنه صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له اجر الغازي والحاج والمعتمر رواه البيهقي في شعب الايمان وعنه صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه الشيخان وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عمر واما علمت

فهي راجعة الى الوقت والحال لا الى نفس الحج فانه خير كله وكذلك كل عمل ترجع فيه الاستخارة الى الوقت والحال ونحو ذلك فيقول في الحج اللهم ان كنت تعلم ان ذهابي الى الحج في هذا الحال (روينا) عن الحاكم باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى ومن شقاوته ترك استخارة الله (وينبغي) ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون ثم يقرأ وربك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد